P U T U S A N

Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Putra Pandiangan
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun/3 Mei 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Flamboyab Gang Mawar Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Putra Pandiangan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, SH., Nadia Lubis, Sh dan Siti Ayu Cibro, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 725/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Pandiangan**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Putra Pandiangan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram gram,
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) unit timbangan elektronik
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Putra Pandiangan** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gang Mawar Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"*** berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa **Putra Pandiangan** sedang berada dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Gang Mawar Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian terdakwa didatangi anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi AM. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik) yang sedang melakukan penyelidikan karena mendapat infomasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dikontrakan tersebut lalu saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hendra Kuswoyo dan saksi Aman Sebayang memantau dari kejauhan, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik lalu saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik bersama Hendra Kuswoyo dan saksi Aman Sebayang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram gram, 1 (satu) unit timbangan elektronik dan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram diperoleh terdakwa dari Agus (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I".

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB:1313/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **Putra Pandiangan** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Putra Pandiangan** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gang Mawar Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, adapun perbuatan Terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib, ketika terdakwa **Putra Pandiangan** dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi AM. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik) ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Gang Mawar Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dimana anggota kepolisian Polrestabes Medan mendapat infomasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dikontrakan tersebut kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram gram, 1 (satu) unit timbangan elektronik dan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram gram, 1 (satu) unit timbangan elektronik dan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB:1313/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **Putra Pandiangan** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.M. Tarigan, Berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Raya Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina), 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari tangan kanan tersangka;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan tentang adanya penjual narkotika jenis sabe dan sering melakukan transaksi di Jalan Flamboyan Raya Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan Briptu Ari Sanjaya Damanik melakukan undercover buy sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bripka Hendro Kuswoyo dan Aipda Aman Sebayang memantau dari jauh dan setelah melakukan transaksi Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Agus (DPO) yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Sanjaya Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Raya Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina), 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari tangan kanan tersangka;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan tentang adanya penjual narkotika jenis sabe dan sering melakukan transaksi di Jalan Flamboyan Raya Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan Bripka A.M. Tarigan melakukan undercover buy sedangkan Bripka Hendro Kuswoyo dan Aipda Aman Sebayang memantau dari jauh dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah melakukan transaksi Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Agus (DPO) yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa pada saat sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa penyitaan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Agus (DPO) pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 wib di Jalan Kec. Medan Sunggal, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1313/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S. Si,M.Farm,Apt dan 2. Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Putra Pandiangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa pada saat sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa penyitaan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Agus (DPO) pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 wib di Jalan Kec. Medan Sunggal, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram dan adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1313/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S. Si,M.Farm,Apt dan 2. Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Putra Pandiangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **"tanpa hak atau melawan hukum"** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;

- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
    - o apotek;
    - o rumah sakit;
    - o pusat kesehatan masyarakat;
    - o balai pengobatan; dan
    - o dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
    a. rumah sakit;
    b. pusat kesehatan masyarakat;
    c. apotek lainnya;
    d. balai pengobatan;
    e. dokter; dan
    f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
    a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
    b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
    c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A.M. Tarigan dan Saksi Ari Sanjaya Damanik dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa pada saat sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyitaan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Agus (DPO) pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 wib di Jalan Kec. Medan Sunggal, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram dan adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aman Sebayang, Saksi Hendro Kuswoyo, Saksi A.M. Tarigan dan Saksi Ari Sanjaya Damanik dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa pada saat sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa penyitaan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Agus (DPO) pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 wib di Jalan Kec. Medan Sunggal, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram dan adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang bertransaksi kepada Saksi-saksi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap tindakan pembelian terselubung (under cover buying) yang dilakukan Saksi-saksi dalam casus in casu sebagai berikut:

- Bahwa pada Dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya yang telah menjual sabu kepada Saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan under cover buying, sedangkan dalam Dakwaan Subsidair, terhadap Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya yang sama sebagaimana diuraikan dalam uraian kalimat pada Dakwaan Primair;
- Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, serta dikaitkan dengan barangbukti dalam perkara ini, dimana Saksi-saksi dari pihak Kepolisian menemui Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa pada saat sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa penyitaan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada tindakan pembelian yang dilakukan Saksi Aman Sebayang, Saksi Hendro Kuswoyo, Saksi A.M. Tarigan dan Saksi Ari Sanjaya Damanik dari Tim Kepolisian yang menurut Saksi-saksi telah dilakukan secara terselubung (under cover buy), yaitu setelah mendapat informasi dari seseorang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, dimana Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya didasarkan pada Surat Perintah sebagaimana termuat dalam berkas perkara in casu tidak terdapat Surat Perintah untuk melakukan pembelian terselubung *(under cover buying)* sebagaimana dimaksud dalam peraturan Undang-undang;
- Bahwa terlepas pada dasar yuridis sebagai bentuk kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung *(under cover buying),* namun secara *feitelijke* dalam kasus in casu Saksi-saksi tidak dapat membuktikan bahwa pembelian yang dilakukannya didasarkan pada hukum, sehingga materi perbuatan saksi-saksi, khususnya terhadap tindakan pembelian terselubung *(under cover buying)* harus dipandang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa dengan demikian menurut hukum bahwa bentuk transaksi tanaman narkotika jenis sabu yang dilakukan antara Saksi-saksi dan Terdakwa harus dipandang bukan dalam kegiatan pembelian terselubung *(under cover buy),* sehingga kepada Terdakwa selaku penjual dan Saksi-saksi selaku pembeli dapat dilakukan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur menawarkan untuk dijual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terbukti yaitu sub unsur menjual maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Flamboyan Gg. Mawar Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa pada saat sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa penyitaan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1313/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S. Si,M.Farm,Apt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 2. Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Putra Pandiangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Menjual Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh rupiah), terhadap barang bukti a quo yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Putra Pandiangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, S.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H. M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumardy S, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)